

VERWERKERSOVEREENKOMST

7LIFE Nederland B.V. en Polsini Holding B.V. | Conceptversie 1 | 25-03-2026

Verwerkingsverantwoordelijke	7LIFE Nederland B.V., gevestigd te Ermelo, KvK 80756638
Verwerker	Polsini Holding B.V., gevestigd te Ermelo, KvK 80741576
Relatie met hoofdovereenkomst	Deze overeenkomst sluit aan op de licentieovereenkomst 7LIFE Nederland en regelt uitsluitend de verwerking van persoonsgegevens in opdracht van 7LIFE Nederland.
Status	Concept

Artikel 1 – Definities

1. In deze verwerkersovereenkomst hebben de met hoofdletters geschreven begrippen de betekenis die daaraan in de AVG of in de licentieovereenkomst wordt toegekend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
2. Onder 'hoofdovereenkomst' wordt verstaan: de tussen partijen gesloten licentieovereenkomst met betrekking tot de 7LIFE-methode, het platform, de portal, de database en de assessments.

Artikel 2 – Onderwerp en kwalificatie van de verwerking

1. Verwerker verwerkt in het kader van de hoofdovereenkomst persoonsgegevens ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke.
2. Verwerker verwerkt deze persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke en niet voor eigen doeleinden.
3. Voor zover de feitelijke situatie op enig moment wijzigt, treden partijen onverwijld met elkaar in overleg en passen zij deze overeenkomst zo nodig aan.

Artikel 3 – Duur

1. Deze verwerkersovereenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening door beide partijen en geldt voor de duur van de hoofdovereenkomst, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
2. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om na beëindiging voort te duren, waaronder geheimhouding, beveiliging, audit en verwijdering of retournering van persoonsgegevens, blijven na beëindiging van deze overeenkomst van kracht.

Artikel 4 – Doelbinding en instructies

1. Verwerker verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op basis van schriftelijke of elektronisch verifieerbare instructies van Verwerkingsverantwoordelijke, behoudens voor zover een op Verwerker rustende wettelijke verplichting tot verwerking geldt.
2. Verwerker stelt Verwerkingsverantwoordelijke voorafgaand aan een verwerking op basis van een wettelijke verplichting in kennis van die verplichting, tenzij die kennisgeving wettelijk verboden is.
3. Verwerker zal de persoonsgegevens niet gebruiken voor eigen analyse, productontwikkeling, kwaliteitsonderzoek, marketing, benchmarking of enig ander eigen doel.

Artikel 5 – Categorieën van persoonsgegevens en betrokkenen

1. De verwerking ziet, voor zover van toepassing binnen het 7LIFE-platform, onder meer op de volgende categorieën persoonsgegevens:
 - naam- en contactgegevens;
 - functiegegevens;
 - portal- en accountgegevens;
 - antwoorden op en resultaten uit assessments;
 - rapportages;
 - eventuele feedback of aanvullende informatie van cliënten.
2. De betrokkenen zijn in elk geval trainers, opdrachtgevers, partners, FPA's, deelnemers aan scans en online vragenlijsten en contactpersonen van deze partijen.
3. De nadere specificatie van verwerkingen is opgenomen in Bijlage 1 bij deze overeenkomst.

Artikel 6 – Geheimhouding en toegang

1. Verwerker waarborgt dat personen die onder zijn gezag handelen en toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding zijn verplicht of door een passende wettelijke geheimhoudingsplicht zijn gebonden.
2. Verwerker verstrekt uitsluitend toegang tot persoonsgegevens aan medewerkers of ingeschakelde hulppersonen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hoofdovereenkomst en deze verwerkersovereenkomst.

Artikel 7 – Beveiligingsmaatregelen

1. Verwerker treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking, waaronder in ieder geval onbevoegde kennisneming, aantasting, wijziging of verstrekking. Deze maatregelen omvatten ten minste:
 - rolgebaseerde toegangsbeveiliging en periodieke autorisatiereviews;
 - beveiligde opslag en versleutelde verbindingen waar passend;
 - logging van beheerhandelingen en relevante toegangsmomenten;
 - regelmatige updates, patchmanagement en passende back-upvoorzieningen;
 - interne procedures voor incidentenmanagement en escalatie.
2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke op verzoek informeren over de concrete invulling van deze maatregelen en deze waar nodig actualiseren.

Artikel 8 – Subverwerkers

1. Verwerker schakelt uitsluitend subverwerkers in na voorafgaande specifieke of algemene schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke.
2. Bij algemene toestemming informeert Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke tijdig over voorgenomen wijzigingen ten aanzien van de inschakeling of vervanging van subverwerkers, zodat Verwerkingsverantwoordelijke daartegen bezwaar kan maken.
3. Verwerker legt aan iedere subverwerker bij schriftelijke overeenkomst ten minste dezelfde gegevensbeschermingsverplichtingen op als in deze overeenkomst zijn opgenomen.

Artikel 9 – Bijstand aan Verwerkingsverantwoordelijke

1. Verwerker verleent Verwerkingsverantwoordelijke, voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle benodigde medewerking om te kunnen voldoen aan verplichtingen uit hoofde van de AVG, waaronder verplichtingen met betrekking tot beveiliging, datalekken, privacyrechten van betrokkenen, DPIA's en eventueel overleg met toezichthouders.
2. Voor zover een betrokkene zich rechtstreeks tot Verwerker wendt met een verzoek inzake diens privacyrechten, zal Verwerker dat verzoek onverwijld doorgeleiden aan Verwerkingsverantwoordelijke, tenzij Verwerker daartoe wettelijk verplicht is.

Artikel 10 – Datalekken en incidenten

1. Verwerker meldt iedere inbreuk in verband met persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging aan Verwerkingsverantwoordelijke nadat hij daarvan kennis heeft genomen.
2. De melding bevat, voor zover beschikbaar, alle informatie die Verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om aan zijn wettelijke meld- en informatieplichten te voldoen, waaronder:
 - de aard van het incident;
 - de getroffen categorieën persoonsgegevens en betrokkenen;
 - de vermoedelijke gevolgen;
 - de genomen of voorgenomen herstelmaatregelen.
3. Partijen wijzen over en weer een concreet contactpunt voor datalekken en beveiligingsincidenten aan; deze zijn opgenomen in Bijlage 2.

Artikel 11 – Doorgifte buiten de EER

1. Verwerker verwerkt persoonsgegevens uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij Verwerkingsverantwoordelijke daarvoor voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven en aan de vereisten van hoofdstuk V AVG is voldaan.
2. Indien persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt, waarborgt Verwerker passende waarborgen, zoals door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen, en verstrekt Verwerker hierover op verzoek nadere informatie.

Artikel 12 – Audit en informatieplicht

1. Verwerker stelt Verwerkingsverantwoordelijke alle informatie ter beschikking die nodig is om naleving van deze verwerkersovereenkomst en artikel 28 AVG aan te tonen.
2. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om maximaal eenmaal per kalenderjaar, en voorts indien daar een redelijke aanleiding voor bestaat, een audit uit te laten voeren naar de naleving van deze overeenkomst, mits dit de bedrijfsvoering van Verwerker niet onredelijk belast.
3. Partijen treden vooraf in overleg over de planning, reikwijdte en geheimhouding rond de audit.

Artikel 13 – Retentie, retour en verwijdering

1. Na beëindiging van de verwerkingsdiensten verwijdt Verwerker, naar keuze van Verwerkingsverantwoordelijke, alle persoonsgegevens of retourneert deze aan Verwerkingsverantwoordelijke, tenzij opslag van persoonsgegevens wettelijk verplicht is.
2. Verwerker bevestigt desgevraagd schriftelijk welke persoonsgegevens zijn verwijderd, geretourneerd of op grond van een wettelijke bewaarplicht zijn behouden.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid en samenloop

1. Deze verwerkersovereenkomst laat de verdeling van aansprakelijkheid onder de hoofdovereenkomst onverlet, met dien verstande dat iedere partij aansprakelijk blijft voor haar eigen handelen en nalaten onder de AVG.
2. Bij strijd tussen deze verwerkersovereenkomst en de hoofdovereenkomst prevaleert ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens deze verwerkersovereenkomst.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en forum

1. Op deze verwerkersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze verwerkersovereenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter die ook krachtens de hoofdovereenkomst bevoegd is, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

ONDERTEKENING

Voor 7LIFE Nederland B.V. Naam: M. van der Pols Functie: Partner 7Life Datum: 25-3-2026 Handtekening:	Voor Polsini Holding B.V. Naam: M. van der Pols Functie: Directeur Datum: 25-3-2026 Handtekening:
--	--

Bijlage 1 – Beschrijving van de verwerking

Deze bijlage maakt integraal onderdeel uit van de verwerkersovereenkomst.

Onderwerp	Toegang van Polsini Holding B.V. tot persoonsgegevens die binnen het 7LIFE-systeem worden verzameld of opgeslagen, uitsluitend ten behoeve van 7LIFE Nederland B.V.
Aard van de verwerking	Hosting, systeemtoegang, technisch beheer, support en overige verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de licentieovereenkomst.
Duur	Gedurende de looptijd van de hoofdovereenkomst en voor zover noodzakelijk voor afwikkeling na beëindiging.
Categorieën betrokkenen	Trainers, partners, FPA's, opdrachtgevers, deelnemers aan scans en online vragenlijsten, contactpersonen van deze partijen.
Categorieën persoonsgegevens	Naam- en contactgegevens, portalgegevens, scanantwoorden, assessmentresultaten, rapportages en overige via het platform opgeslagen cliëntinformatie.
Doel	Beschikbaar houden, ondersteunen en technisch beheren van de 7LIFE-portal, database, website en assessments ten behoeve van 7LIFE Nederland B.V.

Bijlage 2 – Contactpunten en subverwerkers

Onderstaande gegevens worden bij ondertekening definitief ingevuld en actueel gehouden.

Contactpunt 7LIFE voor privacy en datalekken	M. van der Pols, Partner 7Life, maroesja@7life.nl , 06-51124431
Contactpunt Polsini voor privacy en datalekken	M. van der Pols, Partner 7Life, maroesja@7life.nl , 06-51124431
Goedgekeurde subverwerkers	[in te vullen of aparte bijlage met leverancierslijst]
Auditcoördinatie	M. van der Pols, Partner 7Life, maroesja@7life.nl , 06-51124431